

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופרובסקי

242/25/פ

הצעת חוק ההכרה בענף הפוקר, התשפ"ג–2022

1. הכרה בהתאחדות
- (א) שר התרבות והספורט (להלן – השר) רשאי להכיר בתאגיד שלא למטרות רווח, כהתאחדות המרכזת והמייצגת תחום, אחד או יותר, בענף הפוקר.
- (ב) השר יקבע תנאים להכרה בהתאחדות לפי סעיף זה, לרבות תנאים לעניין יכולתה הארגונית, הכספית והמקצועית של ההתאחדות, הנדרשים לצורך מילוי תפקידיה לפי חוק זה.
2. רישיון לקיום טורניר פוקר
- (א) לא יקיים אדם ולא ינהל, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, טורניר פוקר, אלא ברישיון לפי סעיף זה ובהתאם לתנאיו.
- (ב) השר או מי שהוא הסמיך לכך לא ייתן רישיון לקיום טורניר פוקר אלא להתאחדות, ובלבד שכל המשתתפים בטורניר יהיו חברים רשומים בהתאחדות.
- (ג) השר או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון לקיום טורניר פוקר לפי סעיף זה, בין השאר, בעניינים אלה :
- (1) קיומם של סידורים נאותים, הדרושים להנחת דעתו, לשם קיום טורניר הפוקר וניהולו ;
- (2) גילאי המשתתפים בטורניר ;
- (3) דמי השתתפות אחידים והגבלה לעניין הוספה על דמי ההשתתפות שעה שהטורניר החל ;
- (4) חישוב סכום הזכייה בטורניר ;
- (5) מועד הטורניר ומיקומו – בהתייעצות עם שר התיירות ;
- (6) כל תנאי אחר הנדרש לדעת השר או מי שהוא הסמיך לכך לצורך ניהולו התקין של טורניר הפוקר ; בכפוף לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

(ד) לבקשה לרישיון לפי סעיף זה יצורפו מסמכים המעידים על התקיימות התנאים למתן הרישיון.

(ה) רישיון לפי סעיף זה יכול שיינתן לקיום טורניר פוקר חד-פעמי או לקיומם של מספר טורנירים של פוקר; היה הרישיון לקיומם של מספר טורנירים – יצוינו ברישיון המועדים שבהם יתקיימו הטורנירים האמורים.

(ו) אין ברישיון לפי סעיף זה כדי לפטור את בעל הרישיון מהחובות החלות עליו לפי הוראות כל דין אחר, לרבות החובה לקבל אישור או היתר אחר הנדרשים לפי כל דין.

3. (א) רישיון שניתן לפי הוראות חוק זה, אינו ניתן להעברה אלא בהסכמה מראש ובכתב מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאים שתקבע. רישיון הגבלה על העברת רישיון

(ב) רישיון שהועבר שלא בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה לו תוקף.

4. (א) הרשות המוסמכת רשאית לבטל רישיון שנתנה לפי הוראות חוק זה או להתלותו, לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון;

(3) הופר תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מהוראות חוק זה או לפיו.

(ב) בוטל רישיון לפי הוראות סעיף זה, יחזירו, מי שהיה בעליו, לרשות המוסמכת.

5. מיסוי סכום הזכייה בטורניר פוקר ייחשב כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה¹, ויחולו עליו הוראות סעיף 17 לפקודה האמורה.

6. עונשין המארגן או עורך טורניר פוקר אסור, דינו – מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977².

7. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא להסדיר את משחק הפוקר כענף ספורט תחרותי תחת מערכת של כללים וחוקים. יפים לעניין זה דבריו של השופט הרי קירש: "לא מן הנמנע כי אדם יחליט להתמקצע בפעילות שהשפעת הגורל בה רבה אך לא בלעדית והוא ישתדל לרכוש יתרון על מתחריו באמצעות לימוד, תכנון

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ואימון וחרף קיום גורם המזל" (ע"מ 13-03-19898 אמית אמשקשוילי נ' פקיד שומה תל אביב 4, ניתן ביום 15.6.2016). משחק הפוקר אינו מוכר כענף ספורט רשמי בישראל, וכך מתקיים "שוק שחור" לעניין כספי הזכיות במשחק הפוקר, אשר לא משולם עליהם מס. יתרה מכך, בחלק מהמקרים, הרווחים מועברים לידיים פרטיות, לעיתים לגורמים עברייניים, ואף מושקעים מחוץ למדינת ישראל. אם וכאשר משחק הפוקר יוכרז כענף ספורט רשמי ומותר בחוק, הרווחים מכספי הזכיה או התמורה יהיו תחת פיקוח ציבורי ונתונים לביקורת שלטונות המס. בדומה להסדרי הימורים אחרים, יועבר שיעור מכספי ההשתתפות במשחקים המותרים והזכיה, לתמיכה במטרות ראויות בישראל. כמו כן, טורניר הפוקר מלווה בקהל רב מכל העולם, והגעתם לארץ של שחקני הפוקר המובילים לשם השתתפות בטורניר פוקר תוביל לעלייה בהכנסות מתיירות ולקידום כלכלת ישראל. נוכח האמור, מוצע לקבוע כי אדם לא יקיים טורניר פוקר אלא ברישיון, וכן את התנאים הנדרשים לקבלת הרישיון ולהכרה בהתאחדות פוקר. כן מוצע לקבוע כי סכומי הזכיה בטורניר ייחשבו להכנסות ממשלח יד. לבסוף, מוצע לקבוע הוראת עונשין לפיה המארגן או עורך טורניר פוקר אסור דינו מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל ובוועד טופורובסקי (פ/2506/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון השכל (פ/25/240). הצעת החוק זהה לפ/2506/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)